

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□□ (●●●●●부)	처분요구일자	2017. 1. 11.	회신기일	2017. 2. 10.

●●●●●부
(신분상 경고)

제 목 자연관찰로 정비공사 설계서 작성 소홀
관 계 기 관 ●●●●●부
내 용

1. 현황

용역명	계약기간	계약금액	계약상대자	비고
2016 □□□(□) 자연관찰로 생태해설판 정비공사	2016.10.10.~ 11.08.	37,023,000	(주) ****	

2. 지적내용

- 「공사입찰유의서」(기획재정부 계약예규 제165호 2014.1.10) 제4조(입찰에 관한 서류)에 의하면 계약담당공무원은 입찰공고일부터 입찰등록마감일까지 입찰에 참가하려는 자에게 입찰공고문, 공사계약일반조건, 설계서등을 열람하게 하고 교부하여야 함
 - 「공사계약일반조건」(기획재정부계약예규 제231호, 2015.3.1.) 제3조(계약문서)에 따르면 계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가짐
- 공단 「공사업무집행규칙」 제6조(설계도서 작성)에 따르면 설계도서는 승인된 사업계획서에 의거 표준자료, 표준 품셈표 및 표준시방서와 이사장이 별도로 정하는 기준에 의거 작성하여야 하며 설계도서에는 다음 서류가 갖추어져야 한다.
 - 공사개요서, 일반시방서 및 특기시방서, 공사공정예정표, 동원인원계획표, 설계에 산내역서, 일위대가표 및 산출기준조서, 수량조서, 설계도면 등
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조(예정가격의 결정기준)에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 다음 각 호의 가격을 기준으로 하여 예정가격을 결정하여야 함

1. 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격(법령의 규정에 의하여 가격이 결정된 경우에는 그 결정가격의 범위 안에서의 거래실례가격)
2. 신규개발품이거나 특수규격품등의 특수한 물품·공사·용역등 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격. 이 경우 원가계산에 의한 가격은 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역등을 구성하는 재료비·노무비·경비와 일반관리비 및 이윤으로 이를 계산한다.
3. 공사의 경우 이미 수행한 공사의 종류별 시장거래가격 등을 토대로 산정한 표준시장단가로서 중앙관서의 장이 인정한 가격
4. 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 가격에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품·공사·용역등의 거래실례가격 또는 견적가격

- □□□국립공원□□사무소는 국립공원을 찾는 탐방객에게 자연생태 및 경관자원에 대한 해설을 위해 '2016년 □□□(□) 자연관찰로 생태해설관 정비공사'를 시행하면서 설계도서에 공사개요서, 일반시방서 및 특기시방서, 공사공정예정표, 수량조서, 설계도면이 누락된 상태로 사업 시행 발주의뢰를 한 사실이 있으며,
- 또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조에 따르면 예정가격을 결정 시 '거래실례가격, 원가계산에 의한 가격, 표준시장단가로서 중앙관서의 장이 인정한 가격'에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품·공사·용역등의 거래실례가격 또는 견적가격에 의해 예정가격을 결정하도록 되어 있으나, 동사업의 예정가격 결정 시에는 거래실례가격, 원가계산에 의한 가격, 표준시장단가 등에 대한 검토 없이 단지 견적가격으로만 예정가격을 결정한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 신분상 경고(단기조치 : 1개월 이내) 【○○○○부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	탐방	□□□□□사무소	경고	